

1000887-84.2022.8.26.0037

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Garantias Constitucionais

Magistrado: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1º Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... de nome Alcides foi a vítima do furto do veículo, conforme consta no boletim de ocorrência.

Pois bem.

É CASO DE CONCESSÃO DA ORDEM.

Incontroverso nos autos que a motocicleta descrita na inicial foi objeto de furto, conforme boletim de ocorrência de fls. 21/22 e que na data de 29/12/2021 a mesma foi removida e recolhida ao pátio em razão de estar estacionada em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1º Vara da Fazenda Pública

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000887-84.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000887-84.2022.8.26.0037

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Garantias Constitucionais

Impetrante:

Alcides Lopes Pereira de Souza e outro

Impetrado:

Auto Socorro e Mecanica Carvalho Ltda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani

Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ALCIDES LOPES PEREIRA DE SOUZA e outro em face de AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO LTDA.

Pretende a parte impetrante, em breve síntese, a declaração de ilegalidade do ato coator consistente em reter sua motocicleta, ora furtada, sob condição de pagamento, restituindo-a imediatamente, aos argumentos de que referida motocicleta foi furtada e que após encontra-la em pátio da cidade a liberação da mesma estava condicionada ao pagamento de guincho e estadia. Assevera que não deu causa à apreensão e que não possui condições para o pagamento das taxas (fls. 1/12).

Instruíram a inicial os documentos de fls. 13/31.

A parte impetrante manifestou-se às fls. 52 para juntar a negativa do impetrado ao pedido de retirada do veículo (fls. 53).

Foi determinada a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública de Araraquara (fls. 54/55).

Emenda à inicial (fls. 62).

Indeferida a liminar (fls. 63/64).

Deferida a justiça gratuita (fls. 72).

O Município de Araraquara manifestou-se às fls. 83/89 alegando, preliminarmente, ilegitimidade de parte ativa.

A parte impetrada manifestou-se às fls. 90/92 alegando, preliminarmente, ilegitimidade de parte ativa. Juntou os documentos de fls. 93/132.

O Município foi admitido como assistente litisconsorcial (fls. 136).

O Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção (fls. 145).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A princípio, deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade de parte ativa, eis que em rápida pesquisa foi possível constatar que a parte impetrante de nome Maria Rosa Lopes Pereira de Souza é sócia da empresa 'LOPES PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA' que consta como proprietária da motocicleta discutida nos autos. Além disso, a parte impetrante de nome Alcides foi a vítima do furto do veículo, conforme consta no boletim de ocorrência.

Pois bem.

É CASO DE CONCESSÃO DA ORDEM.

Incontroverso nos autos que a motocicleta descrita na inicial foi objeto de furto, conforme boletim de ocorrência de fls. 21/22 e que na data de 29/12/2021 a mesma foi removida e recolhida ao pátio em razão de estar estacionada em passeio/calçada (fls. 23).

Ocorre que sem saber da informação de que a motocicleta foi apreendida por este fato, eis que a mesma havia sido furtada, a parte autora foi em busca do veículo nos pátios da cidade, tendo a encontrado no pátio pela qual foi removida na data de 29/12.

Diante de tais fatos, a parte impetrante foi até a Delegacia fazer boletim de ocorrência para relatar que a motocicleta havia sido encontrada, entretanto, não conseguiu a liberação da mesma, eis que foi requisitado laudo pericial.

Posteriormente, fora lavrado auto de liberação, entretanto, quando da retirada do veículo, a parte impetrante foi obrigada ao pagamento de taxas e despesas de remoção, o que é ilegal, visto que não deu causa à remoção.

Pois bem.

Apesar da motocicleta ter sido removida em razão de estar estacionada em passeio/calçada, é possível observar, conforme os fatos narrados, que a mesma não estava na posse da parte impetrante, eis que havia sido furtada dias antes por terceira pessoa.

Nesse sentido, é possível observar que a motocicleta foi removida ao pátio por culpa de terceira pessoa que furtou a mesma, não podendo a parte impetrante se responsabilizar por apreensão que não deu causa, isso porque caso o veículo estivesse em posse da parte impetrante, o mesmo não teria sido apreendido em razão de terceira pessoa ter estacionado na calçada.

Assim, aplica-se ao caso o disposto na Lei 13.281/2016, que revogou a lei nº 6.575/78 e que alterou o art. 328, § 14º da Lei 9.503/97, concluindo-se que, se o autor não deu causa à apreensão do veículo, não pode arcar com o pagamento das despesas de estadia e remoção, sendo descabida tal exigência.

Com efeito, diante da nova redação do art. 328, § 14º da Lei 9.503/97, a responsabilidade pelo pagamento das despesas é da autoridade responsável pela restrição e não do proprietário do veículo.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO E RECUPERADO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA. Pretensão de liberação de veículo objeto de roubo sem o pagamento das taxas de estadia. Não se pode imputar ao particular, estranho à prática de delito, o pagamento por despesas decorrentes da apreensão de objeto de roubo, do qual o proprietário não se beneficiou – Impossibilidade de condicionar a retirada do veículo apreendido ao pagamento das despesas a que não deu causa. Apreensão que não pode ser considerada como se praticada com fundamento no artigo 271 do CTB. Incidência do artigo 328, § 14, do CTB, na redação dada pela Lei nº 13.281/16. Inexistência de vedação legal à remoção de veículo que foi roubado, sem o recolhimento das taxas de estadia e guincho. Precedentes. Sentença

que determinou a liberação do bem condicionada ao pagamento de taxa reformada. Recurso provido, para determinar a liberação do bem sem pagamento de qualquer taxa. (TJ-SP - AC: 10012060320198260152 SP 1001206-03.2019.8.26.0152, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 29/04/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2020)

Por conseguinte, é possível observar não ser caso de incidência do art. 271, do CTB, uma vez que não se trata de remoção de veículo em decorrência de infração administrativa.

O veículo foi alvo de crime, do qual foi vítima a parte impetrante, e desse procedimento administrativo não poderia resultar mais esse ônus ao proprietário lesado. A remoção e guarda provisória de veículo furtado ou roubado insere-se no âmbito de atividade própria do Estado na persecução penal e difere da apreensão/remoção supra citada.

Isso significa que tais taxas somente são devidas no caso de apreensão do veículo por infrações de trânsito. Não podem ser estendidas às hipóteses de apreensão de veículos roubados e recuperados, eis que, nestes casos, encontram-se à disposição da autoridade policial para apuração dos fatos e instrução do inquérito policial. É dizer, o impetrante não contribuiu para a remoção e estadia do veículo no pátio municipal, não podendo ser penalizado com a cobrança de tais despesas. Assim, não há justo motivo para condicionar a liberação do veículo indicado na inicial ao pagamento das despesas de remoção e estadia.

São estas as convicções deste Magistrado.

Ante o exposto, CONCEDO a segurança para declarar a ilegalidade do ato coator consistente em reter o bem sob condição de pagamento, assim restituindo imediatamente a motocicleta à parte impetrante.

Condeno a parte impetrada ao pagamento das custas, que está isenta dos honorários advocatícios, ao teor da Súmula 105 do S.T.J e art. 25 da Lei 12.016/2009.

Oficie-se à autoridade coatora, cientificando-a do teor desta decisão.

Publiquem-se. Intimem-se.

Araraquara, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA